



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

Fórum Juiz "Célio Rodrigues Cal", Rua C, S/N, Quadra Especial, Bairro Cidade Nova, Parauapebas - Pará, CEP 68.515-000, e-mail: upjcivil.parauapebas@tjpa.jus.br [mailto:upjcivil.parauapebas@tjpa.jus.br], Telefone: (94) 3327-9615 e (94) 3327-9606.

Autos nº: 0816023-95.2023.8.14.0040

AUTOR: FABRICIO SILVA DOS SANTOS

REU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

SENTENÇA

Trata-se de *ação de cobrança de seguro* proposta por FABRICIO SILVA DOS SANTOS em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

No caso vertente, a parte autora alega que sofreu acidente e ficou com lesão(ões) passível(eis) de indenização securitária. Salienta que a apólice cobre Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), hipótese dos autos.

Informa o acionamento da seguradora e que, após análise administrativa, houve o deferimento da indenização, tendo a ré, contudo, procedido com pagamento a menor do que a parte autora entende devido.

Suscita a ausência de informação adequada pela seguradora, quando da contratação do seguro, acerca das cláusulas alusivas ao pagamento proporcional com base no capital segurado.

Defende que, em face do descumprimento de deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor, a parte ré deve ser compelida a pagar o valor integral da apólice.

Com a inicial, a parte autora juntou documentos.

Decisão ID 102614557 deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a citação.

Certidão ID 115630890 atestou a citação da requerida e ausência de contestação.

Decisão ID 115630890 decretou a revelia e determinou a manifestação da parte autora acerca da produção de provas e juntada da apólice.

Petição e documento no ID 116972731.

Vieram conclusos.

É o relatório. **DECIDO.**

De início, observo que a parte ré foi devidamente citada pelo sistema, mantendo-se inerte quanto ao oferecimento da defesa (certidão ID 115630890), razão pela qual decreto a revelia com o consectário da presunção de veracidade das alegações de fato, na forma do art. 344 do CPC.

O direito de resposta da ré, no entanto, não lhe impõe o dever ou a obrigação de responder (defender-se), mas apenas o ônus, sendo que, deixando de fazê-lo, incorrerá nas consequências da revelia; *“na verdade, a resposta é, para o réu, pura faculdade, da qual pode livremente dispor”* (THEDORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 329.)

Por isso, mesmo com a ocorrência de revelia e os efeitos de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não significa dizer que terá ainda tal efeito como consequência a satisfação do pleito autoral. Isso porque a busca da justiça e da razão processual não pode ser desconsiderada pelo juiz ao decidir, pois deverá aplicar corretamente as teses jurídicas pertinentes ao caso, valendo-se da revelia como instrumento único de celeridade processual, analisados, ainda, os pontos fáticos, em consonância com a prova encartada aos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que *“os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos”* (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).

Passo ao mérito.

A matéria em exame diz respeito a cobertura securitária decorrente de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). Trata-se de questão posta em juízo que requer a análise do dever de informação a que alude o CDC, da existência, quantificação percentual e extensão da invalidez ou debilidade que assola a segurado e se, diante desse quadro, a indenização deve se basear no valor integral do capital segurado ou em quantia proporcional ao enquadramento e extensão da lesão.

O seguro que lastreia a pretensão autoral é privado e coletivo, contratado pelo empregador do segurado. Nessa espécie, configura-se vínculo jurídico tríplice e distintos: seguradora, estipulante (empregador) e proponente (segurado/empregado).

Em suma, o estipulante firma o contrato de seguro coletivo diretamente com a seguradora, gerando apólice geral que inclui todos os empregados da estipulante

(proponentes), sejam os atuais quando da assinatura do pacto sejam aqueles que ingressarem na empresa no curso da vigência do contrato. Logo, não há vínculo direto ou apólice individual entre a seguradora e o proponente, pois as cláusulas foram negociadas apenas entre aquela e o estipulante.

Nesses casos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a obrigação de repassar todas as informações do seguro aos proponentes (empregados), incluindo a cientificação acerca de limitações e restrições das coberturas, é do estipulante (empregador), senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. 3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (grifei).

Assim sendo, à luz do precedente qualificado, não pode o proponente/segurado invocar a ausência de informação em desfavor da seguradora/parte ré, razão pela qual se aplica ao caso as restrições e limitações contratuais, incluindo a indenização proporcional com base na tabela prevista nas condições gerais da apólice e

normativos da SUSEP.

Ademais, a jurisprudência do STJ consolidou posicionamento no sentido de que a indenização securitária deve ser proporcional à invalidez apurada no caso:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, no contrato de seguro de vida em grupo, cabe à estipulante - e não à seguradora - o dever de fornecer ao segurado ampla e prévia informação acerca dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas. Precedentes. 2. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos. Para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.584/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) (grifei).

Em relação à apuração da diminuição da capacidade física decorrente do sinistro, é cediço a imprescindibilidade de laudo médico para constatação e apuração do percentual de invalidez ou debilidade em que acometida o segurado. Há hipóteses em que os laudos particulares juntados pelas partes são divergentes ou destoam das demais provas processuais, exigindo a realização de perícia judicial.

O caso concreto, entretanto, aponta cenário diverso, isso porque a parte autora apresentou laudo médico que teria composto o procedimento administrativo em que a parte demandada reconheceu a existência de invalidez parcial permanente (ID 102524308, pág. 2), culminando com o pagamento de verba indenizatória e tornando incontroversa a questão. Ademais, compete à parte ré impugnar especificadamente os fatos articulados na inicial, o que não ocorreu, sendo incabível alegações defensivas genéricas, sem infirmar os fatos e documentos trazidos pelo autor, incluindo, evidentemente, o laudo e dossiê médicos apresentado pela parte autora (art. 341 do CPC). Dessa forma, desnecessária a realização de perícia judicial nos presentes autos.

O egrégio TJPA já enfrentou o tema, inclusive em apelação decorrente de

sentença deste juízo:

EMENTA: JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO COLETIVO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL A INVALIDEZ SOFRIDA. INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL 0810208-88.2021.8.14.0040. DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Privado, julgamento em 22/11/2023) (grifei).

Remanesce, assim, averiguar se há razão à parte autora quanto ao pedido de complementação da indenização securitária.

Como visto acima, a indenização deve ser proporcional à incapacidade física do segurado decorrente de acidente, com a adoção da tabela prevista nas condições gerais do seguro de vida coletivo ou SUSEP, afastando-se a tese autoral de aplicação do valor total do capital segurado para determinar a verba indenizatória, funcionando este como limite e não como valor fixo para todas as lesões/sequelas.

O caso contém ainda a peculiaridade de que, diante da revelia, a requerida não trouxe aos autos quaisquer documentos alusivos ao histórico ou extrato da apólice, a fim de demonstrar o valor da apólice quando da ocorrência do evento danoso. Assim, considerar-se-á, para fins de apuração da indenização, o valor total da apólice (ID 116972732), com correção monetária desde a renovação, na forma abaixo.

Nessa toada, o laudo médico reconheceu lesão parcial na clavícula esquerda na proporção de 50%, sendo a indenização deste segmento correspondente a 25% do capital segurado (R\$ 171.372,48) referente ao ombro, conforme tabela SUSEP (https://homolog2.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor.asp [https://homolog2.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor.asp]).

Ressalto que a intenção da parte em enquadrar a lesão no segmento do membro superior com 70% da indenização não encontra respaldo nos documentos médicos e laudo, posto que indicada a fratura e repercussão no ombro (clavícula).

Assim, o valor indenizatório corresponde a 75% de 25% do capital segurado, da seguinte forma: 25% de R\$ 171.372,48 (capital) perfaz o valor de R\$ 42.843,12, ao passo que 75% (grau da invalidez) deste corresponde à indenização de R\$ 32.132,34. Considerando que a seguradora efetuou o pagamento administrativo de R\$ 28.938,24, resta a complementação em favor da parte autora no valor de R\$ 3.194,10.

A incidência de juros legais de 1% ao mês se dará desde a citação, a teor do

art. 405 do Código Civil. A correção monetária poderá ser a partir da contratação do seguro até o efetivo pagamento, conforme previsto na Súmula 632 do STJ (“*Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.*”) ou da data de eventual renovação, hipótese em que a correção incidirá a contar deste momento, conforme decisões do STJ (*EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023; AgInt no AREsp n. 1.868.457/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 25/11/2021.*). No caso, a única apólice esclarece a renovação a partir de 01/08/2023, data que deverá ser o parâmetro para atualização.

Por fim, o ônus sucumbencial será suportado pelo requerido, posto que o pedido foi de reconhecimento de complementação, provimento acolhido, decaindo em parte mínima no que diz respeito ao enquadramento do segmento.

Ante o exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de R\$ 3.194,10, a título de complementação da indenização securitária, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da renovação da apólice (01/08/2023) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC).

No ensejo, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência mínima, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Comprovado o pagamento voluntário da condenação, defiro, desde já, a expedição de alvará(s) para levantamento.

Certificado o trânsito em julgado, archive-se.

A parte ré possui advogados (“procuradoria”) cadastrados no sistema. Assim, deverá ser intimada da presente sentença, conforme art. 346 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data certificada pelo sistema.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

Juíza de Direito Titular da 1º Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA.

Assinado eletronicamente, conforme disposto no artigo 1º, §2º, inciso III, alínea a. da Lei nº 11.419/06.